

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת לימור סון הר מלך

פ/6430/25

הצעת חוק לפיצוי קורבנות טרור (פיצויים לדוגמה) (תיקון – דרכי מימוש והחלה על פסקי דין חלוטים), התשפ"ו–2026

1. תיקון סעיף 1 בחוק לפיצוי קורבנות טרור (פיצויים לדוגמה), התשפ"ד–2024¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, לפני ההגדרה "חוק התגמולים" יבוא:
- "האזור" – כהגדרתו בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז–1967², כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק מעת לעת;".
2. תיקון סעיף 2 בסעיף 2(ד)1 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "לרבות חוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016³, ותקנות ההגנה (שעת חירום), 1945⁴, וכן לפי הדין החל באזור או במהלך פעילות מבצעית".
3. תיקון סעיף 4 בסעיף 4 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ואולם הוראות סעיף 2(ג) ו-(ד) יחולו על תביעות שבהן ניתנו פסקי דין שהפכו לחלוטים ערב תחילתו של חוק זה".

דבריו הסבר

חוק לפיצוי קורבנות טרור (פיצויים לדוגמה), התשפ"ד–2024 (להלן – החוק), קבע משטר חדש לפיצוי נפגעי טרור וקבע מנגנוני אכיפה חדשים כלפי גופים המתגמלים טרור, ובראשם הרשות הפלסטינית. עם זאת, נותרו שני חסמים מרכזיים המונעים מנפגעי טרור לממש את פסקי דינם:

1. היעדר הגדרה מפורשת של מקורות מימוש פסק הדין – הנוסח הקיים קובע כי ניתן לממש מכל נכס של מתגמל טרור, אך אינו מפרט מהם מקורות אלה. כתוצאה מכך, המדינה טוענת כי כספים שנתפסו בצווי שר הביטחון או במסגרת פעילות צבאית מהווים רכוש מדינה, ולא ניתן לממש מהם פסקי דין של נפגעי טרור;

2. אי-תחולה על פסקי דין חלוטים שניתנו ערב כניסת החוק לתוקף – הדבר יוצר מציאות בלתי שוויונית

¹ ס"ח התשפ"ד, עמ' 594.

² ק"ת התשכ"ז, עמ' 2741; ס"ח התשכ"ז, עמ' 20; התשפ"ג, עמ' 10.

³ ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

⁴ ע"ר 1945, תוס' 2, עמ' (ע) 855, (א) 1055.

כלפי נפגעי טרור שהגישו תביעות שנים טרם החוק, אך טרם הצליחו לממש את פסק דינם, ובכך נשללת מהם הזכות לצדק ולפיצוי הראוי.

הצעת החוק נועדה לתקן עיוותים אלה, לקבוע כי מימוש פסק דין יתאפשר גם מכספים ונכסים שנתפסו או הוקפאו בידי מדינת ישראל מכוח כל דין ולוודא כי הזכות להיפרע חלה גם על פסקי דין חלוטים שניתנו טרם תחילת החוק. בכך יושלם תיקון עוול כלפי נפגעי טרור, ובכלל זה משפחות כמו זו של לוחם הימ"מ פסקל אברהמי הי"ד, שנוסח החוק הקיים מגביל את יכולתן לקבל פיצויים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט"ז בטבת התשפ"ו (05.01.2026)